

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE

Slezská 9, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: snkabbm

Datovou schránkou

V Ospělově dne 15. srpna 2026

SOUHRNNÉ DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ ŽALOBY

nové skutečnosti od 5. do 15. srpna 2026 a žádost o přednostní projednání; sp. zn. 15 A 44/2026

Žalobce	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
Žalovaný	Ministerstvo vnitra České republiky, ID DS 6bnaawp
Napadený úkon	Sdělení MV ze dne 21. 7. 2026, č. j. MV-114818-2/TP-2026
Hlavní nový důkaz	Sdělení Úřadu vnitřní kontroly PP ČR ze dne 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD
Procesní vymezení	Žaloba, vymezení zásahu, žalobní důvody i petit zůstávají beze změny

DŮKAZNÍ TEZE

Žalobce neopakuje žalobu ani dodatek ze dne 29. července 2026 a nerozšiřuje žalobu na Policii ČR, GIBS, státní zastupitelství nebo trestní soud. Předkládá nový úřední důkaz, že kontrolní útvar správně rozpoznal stížnost proti postupu a nečinnosti KÚ, avšak celé podání znovu postoupil kanceláři ředitele tohoto útvaru. Ostatní podání ze dne 15. srpna 2026 dokládají využití navazujících prostředků a trvání naléhavosti; sama nejsou činěna novými žalovanými zásahy.

I. Rozsah tohoto doplnění

Skutková a právní tvrzení, přesné vymezení zásahu i petit zůstávají ve znění žaloby a dřívějších doplnění. Nové listiny jsou předkládány podle § 87 odst. 1 s. ř. s. pouze k posouzení, zda žalobou tvrzený stav ke dni rozhodnutí soudu nadále trvá, zda byl následnými interními prostředky fakticky napraven a zda jsou dány závažné důvody pro přednostní projednání podle § 56 odst. 1 s. ř. s.

II. Hlavní nový úřední důkaz ze dne 14. srpna 2026

Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia byl pověřen vyřízením stížnosti na postup a nečinnost KÚ. Podání posoudil podle skutečného obsahu a výslovně zjistil, že žalobce napadá vyřízení podání ze dne 27. května 2026 a nečinnost po podání ze dne 29. července 2026. Přesto se prohlásil za věcně nepřislušný a celé podání postoupil kanceláři ředitele KÚ.

„Posouzením pak bylo zjištěno, že v něm poukazujete na postup, respektive nečinnost Kriminálního ústavu [...] zdejší kontrolní útvar není věcně příslušný [...] podání [...] bylo [...] postoupeno [...] na kancelář ředitele Kriminálního ústavu.“

Listina neprokazuje odbornou nesprávnost konkrétního laboratorního výsledku ani trestní odpovědnost. Je však přímým důkazem, že po podání žaloby nebyla přezkoumatelně určena nezávislá instance pro přezkum způsobu vyřízení KÚ a že kontrolní část byla znovu vrácena útvaru, jehož předchozí postup je namítán.

III. Navazující kroky ze dne 15. srpna 2026

1. ministru vnitra bylo předloženo doplnění stížností s žádostí o konkrétní řídicí a kontrolní opatření;
2. policejní prezident byl požádán o převzetí přezkumné části podle § 97 zákona o Policii ČR;
3. GIBS bylo podáno oznámení podle § 158 odst. 2 trestního řádu a žádost o zajištění historických důkazů;
4. MSZ v Praze byla nová listina předložena v již probíhajícím přezkumu vyřízení OSZ pro Prahu 7;
5. VSZ v Praze a VSZ v Olomouci byly požádány o doplnění dohledu ve všech označených větvích;
6. NSZ bylo podáno šesté doplnění předžalobní výzvy s chronologií vývoje od 1. srpna 2026.

Tyto kroky nejsou novými žalobními body. Dokládají, že žalobce po nové úřední odpovědi využil dostupné interní, kontrolní, trestněprávní a dohledové prostředky, aniž by ke dni podání existoval sdělený nezávislý výsledek. Pro posouzení subsidiarity a naléhavosti je významné, že dostupné prostředky jsou paralelní, roztržštěné a teprve zahajované.

IV. Související trestní a důkazní vývoj

- Dne 7. srpna 2026 Okresní soud v Prostějově vydal usnesení č. j. 15 Nt 3105/2026-54 a 15 Nt 3103/2026-53, jimiž rozhodl o třech ze čtyř větví společného návrhu na obnovu.
- Dne 10. a 11. srpna 2026 byly podány stížnosti; dne 13. srpna následovalo doplnění základní větve 2 T 104/2010 a společné doplnění obou opravných prostředků.
- Policie v moravskoslezské větvi dne 5. srpna 2026 potvrdila, že historické SOP a související dokumentaci musí teprve získat od více organizačních článků a dalších útvarů.

Žalobce nežádá Městský soud v Praze, aby tato trestní rozhodnutí přezkoumával. Předkládá je pouze k doložení přímého a aktuálního dopadu nevyřešené kontrolní otázky a skutečnosti, že jiné soudní orgány rozhodují dříve, než je dokončeno opatření historických metodických podkladů.

V. Naléhavost

- probíhá pěstební rok 2026 a biologické fáze rostlin nelze zpětně obnovit;
- žalobce je v probíhající zkušební době podmíněného propuštění a nový policejní zásah by mohl mít bezprostřední dopad na osobní svobodu;
- historické metodické dokumenty se stále dohledávají, zatímco soudní a správní řízení pokračují;

- nová listina dokládá, že ani po aktivaci Úřadu vnitřní kontroly nebyla určena nezávislá přezkumná instance;
- ochrana poskytnutá až po případném novém zásahu do obydlí, rostlin, majetku nebo osobní svobody by nemohla plně splnit preventivní účel zásahové žaloby.

VI. Důkazní návrhy a procesní žádost

1. provést důkaz sdělením Úřadu vnitřní kontroly ze dne 14. srpna 2026 a stížností žalobce z téhož dne;
2. provést důkaz souborem podání ze dne 15. srpna 2026 pouze k doložení pokračující snahy o nápravu, procesního osudu kontrolní větve a naléhavosti;
3. považuje-li to soud za potřebné, vyzvat žalovaného, aby sdělil, jak bylo naloženo s doplněním stížností ze dne 15. srpna 2026, kdo je vyřizuje a jaké opatření bylo přijato;
4. hodnotit nové listiny společně se žalobou a důkazním dodatkem ze dne 29. července 2026; petit zůstává nezměněn;
5. věc projednat přednostně a bez zbytečného odkladu.

ZÁVĚR

Nové listiny dokládají další pokračování mechanismu popsaného v žalobě: kontrolní část podání nebyla zakončena přezkoumatelným výsledkem, ale po výslovném rozpoznání námitky proti KÚ se znovu vrátila kanceláři ředitele tohoto útvaru. V ostatním zůstává žaloba i petit beze změny.

PŘÍLOHY

1. Sdělení Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR ze dne 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD.
2. Stížnost na postup Policie ČR a žádost o přešetření ze dne 14. 8. 2026.
3. Doplnění stížností ministroví vnitra ze dne 15. 8. 2026.
4. Žádost policejnímu prezidentovi o přezkoumání způsobu vyřízení upozornění ze dne 15. 8. 2026.
5. Oznámení GIBS a žádost o zajištění důkazů ze dne 15. 8. 2026.
6. Doplnění žádosti MSZ v Praze o přezkoumání vyřízení OSZ pro Prahu 7 ze dne 15. 8. 2026.
7. Společný podnět VSZ v Praze a VSZ v Olomouci k doplnění dohledu ze dne 15. 8. 2026.
8. Šesté doplnění předžalobní výzvy NSZ ze dne 15. 8. 2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

žalobce

podáno prostřednictvím datové schránky